



Nr. 585 Ministerbesprechung vom 4. Dezember 1931, 11 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 362–365

Anwesend: Brüning, Dietrich, Groener, Warmbold, Stegerwald, Joël, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer, Trendelenburg, Geib, Gutbrod, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Pellengahr, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Grieser, Schlegelberger; Generalmajor v. Schleicher; MinR Sölch, Olscher, Bayrhoffer, Krohn, Kritzingen, Jonas, Niemack, Quassowski, Engel; ORegR Wagner; Major Fromm; RegR Dobbernack; Referent Pohl; RBankKom. Ernst; RbkPräs. Luther; PrMinDir. Schalfejew; Protokoll: MinR Vogels, Feßler.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Etats- und Kassenlage.*
2. *Gehaltskürzung.*
3. *Sozialversicherung.*

1. *Etats- und Kassenlage.*

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte eingehend die *Etats- und Kassenlage* des Reichs. Er kam zu dem Ergebnis, daß im laufenden Rechnungsjahr mit einem Defizit von 600 Millionen RM zu rechnen ist. Hiervon werden gedeckt durch den Münzgewinn etwa 170 Millionen, so daß ein abzudeckender Fehlbetrag von 400 bis 430 Millionen verbleibt. Anschließend ging der Reichsminister der Finanzen kurz auf die Finanzlage der einzelnen deutschen Länder ein. Er setzte auseinander, daß der größte Teil der Länder ohne weitere Reichshilfe nicht durch den Winter werde kommen können¹ und daß er daher über den Fonds von 230 Millionen hinaus mit weiteren Zuschüssen im Betrage von

¹ StSSchäffer notierte in seinem Tagebuch Dietrichs Äußerungen wie folgt: „Preußen kann Ende Dezember seinen Zahlungen nicht nachkommen. Bayern ist gedeckt. Württemberg hat ein Loch. Sachsen steht ganz schlecht und hat nur aus unseren Vorschüssen gezahlt. Deswegen ist es gegen Lohn- und Gehaltssenkung. In Hessen sieht es verheerend aus. Hamburg liegt besonders schwierig. Es verlangt 2 Millionen Mark für die Kosten des Hafens. Bremen ist hoffnungsvoller. Die kleinen Länder sind auch im Druck, können sich aber nicht entschließen, ihre Eigenstaatlichkeit aufzugeben. [...] Wir haben die Länder gefragt, ob sie im nächsten Jahr durchkommen würden, wenn sie 300 Millionen Umsatzsteuer bekämen und 10% Gehaltssenkung haben. Ich hatte den Eindruck, daß die süddeutschen Länder durchkommen werden. Preußen will seine Sache mit brutalem Druck in Ordnung bringen. In Sachsen spürt man von einem Reformwillen noch nicht viel. [...] Der Kultusetat ist so hoch wie der gesamte Haushalt Sachsens vor dem Krieg. Die Schulklassen sind noch mit 35 Kindern besetzt. Außerdem haben sie die höchsten Gemeindearbeiterlöhne. Sachsen wollte auch keinen Etat mehr machen. Wir und die anderen Länder haben Sachsen erklärt, es müßte einen Etat aufstellen. Sehr schwierig sind die Dinge in Hamburg und Bremen. Sie haben dort immer sehr ordentliche Gehälter gehabt. Drei Richter sind zum Offenbarungseid geladen“ (IfZ ED 93, Bd. 16, Bl. 1118–1119). Zur Finanzlage der Länder siehe auch Dok. Nr. 566, Nr. 575, Nr. 581, Nr. 613, Nr. 656, 689, 690 (Preußen), Dok. Nr. 746 (Sachsen), Dok. Nr. 400, P. 2 (Hamburg und Bremen) und Dok. Nr. 744 (Hamburg).

200 Millionen RM rechnen müsse. Diese 200 Millionen RM seien im vorgenannten Reichsfehlbedarf von 600 Millionen einkalkuliert.

Übergehend auf das Rechnungsjahr 1932/1933 bemerkte der Reichsminister der Finanzen, daß für das kommende Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von 900 Millionen gerechnet werden kann. Er denke sich die Abdeckung dieses Betrages in folgender Weise:

700 Millionen Mehrerlös aus der zu erhöhenden Umsatzsteuer, 100 Millionen aus den weiteren Gehaltskürzungen, 100 Millionen Ersparnis bei den Sachausgaben. Bei dieser Berechnung sei davon ausgegangen, daß auch im kommenden Rechnungsjahr keinerlei Reparationen gezahlt werden müßten².

2. Gehaltskürzung.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den Entwurf der den Reichsministern zugegangenen Vorlage zu diesem Kapitel der Notverordnung³.

Ministerialrat Sölch ergänzte diese Ausführungen und teilte mit, daß in Erweiterung des vorliegenden Entwurfs die Absicht bestehe, einen neuen Paragraphen 2 a einzufügen, demzufolge die Abgleichung der Wartegelder usw. unter Zugrundelegung der ungekürzten Bezüge zu erfolgen hat. Die Fassung dieses neuen Paragraphen 2 ist in der Anlage beigelegt (Anlage 1)⁴.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich mit der Vorlage grundsätzlich einverstanden. Voraussetzung für diese Zustimmung sei jedoch die Abgleichung der Etats durch Heranziehung der Erhöhung der Umsatzsteuer und die Durchführung der übrigen auf Wirtschaftsbelebung abzielenden Programmpunkte, insbesondere die Zinssenkung und die Mietsenkung. Er erklärte weiter, daß er die schematische Senkung der Gehälter an sich für einen Fehler halte und daß er es lieber gesehen hätte, wenn ein anderer Weg gegangen worden wäre. Er habe schon bei früheren Gelegenheiten auf andere Lösungsmöglichkeiten hingewiesen. So zum Beispiel habe er angeregt, den Reichssparkommissar mit einer gutachtlichen Äußerung darüber zu betrauen, ob und inwieweit man auf den Stand des Jahres 1913 zurückgehen könne. Ferner würde er es für empfehlenswert gehalten haben, auf die Verhältnisse vor der Besoldungsreform des Jahres 1927⁵ zurückzugreifen und auf dieser Basis einen zeitgemäßen Ausgleich zu suchen. Für solche Wege sei es indes jetzt zu spät.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß nach seiner Auffassung als Kardinalpunkte des Wirtschaftsprogramms anzusehen seien das Zinsproblem und die Kreditfrage. Er übte scharfe Kritik an der beabsichtigten Erhöhung der Umsatzsteuer, da diese der Preissenkungsaktion direkt zuwiderlaufe⁶. Er meinte, daß man sich unter Umständen lieber mit einem Defizitet abfinden könne, wenn die Notenbanken in der Lage seien, den Fehlbetrag zu überbrücken⁷.

² Zur Fortsetzung der Kabinettsberatung über den Etat 1932 / 33 siehe Dok. Nr. 697, P. 9.

³ Der RfM hatte der RkE am 1.12.31 den Entw. zum Kapitel Gehaltskürzung übersandt. Der Entw. sah eine Gehaltskürzung um 9% ab 1.1.32 vor; die Lohnsätze der Arbeiter im Reichsdienst und in der Post sollten um 10% herabgesetzt werden. Die Kürzung galt ebenfalls für Länder, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts (R 43 I/2572, Bl. 351–356).

⁴ Hier nicht abgedruckt, vgl. den Siebenten Teil, Kapitel VI § 3 der NotVo. vom 8.12.31 (RGBl. I, S. 739).

⁵ Besoldungsgesetz vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 349).

⁶ Gegen die von den Zeitungen gemeldete beabsichtigte Umsatzsteuererhöhung hatten auch der RLB (Schreiben vom 1.12.31, R 43 I/2407, Bl. 376–377), der Reichsverband des dt. Handwerks (Schreiben vom 1.12.31, a.a.O., Bl. 378–381), das Reichskartell des selbständigen Mittelstandes (Schreiben vom 1.12.31 sowie Telegramm vom 8.12.31, a.a.O., Bl. 382–384), der Z-RT-Abg. Tremmel (Schreiben vom 1.12.31, a.a.O., Bl. 385) und der RdI (Schreiben vom 2.12.31, a.a.O., Bl. 386–387) protestiert; alle Verbände hatten die Erhöhung der Umsatzsteuer als Schlag gegen die Preissenkung bezeichnet. Auch der DIHT hatte in seiner Eingabe vom 3.12.31 die Umsatzsteuererhöhung sowie die Einführung einer zusätzlichen Kapitalertragssteuer abgelehnt (R 43 I/2375, S. 447–467, hier S. 448–449).

Vgl. auch das gemeinsame Protesttelegramm des Langnamvereins, der Nordwestlichen Gruppe des Vereins dt. Eisen- und Stahlindustrieller, des Bergbauvereins, der Niederrheinischen und der Rheinisch-Bergischen Handelskammern gegen die Umsatzsteuererhöhung und die Neuregelung der Kapitalertragssteuer vom 1.12.31 in R 43 I/2401, Bl. 110–114.

⁷ Zum Alternativvorschlag des RWiM siehe Dok. Nr. 588, P. 4.

Der *Reichswehrminister* erklärte sich mit der Vorlage über die Gehaltskürzung grundsätzlich einverstanden unter der Bedingung, daß die Wehrmacht und die Polizei von den Kürzungen ausgeschlossen werden⁸.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß er es unter keinen Umständen zulassen könne, das Wirtschaftsprogramm mit einem nicht ausgeglichenen Reichshaushalt zu verabschieden. Ein Defizitetat sei gleichbedeutend mit einem Kassendefizit, für dessen Deckung es keine Möglichkeiten gebe. Die Folge werde alsdann die Unmöglichkeit sein, überhaupt Gehälter zu zahlen.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß die schematische gleichmäßige Senkung der Gehälter die Folge zeuge, daß gerade die höheren Beamten am empfindlichsten getroffen würden. *Ministerialdirektor Graf Schwerin von Krosigk* trug die Zahlen der vergleichenden Darstellung der Beamtenbesoldung 1913, 1923 bis 1931 in Anlage 2 vor⁹.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte zu der vom Reichswehrminister gewünschten Herauslassung der Reichswehr und der Schutzpolizei aus der Gehaltskürzung, daß auch er die Einbeziehung von Reichswehr und Schupo in die Kürzung im jetzigen Augenblick nicht für möglich halte¹⁰. Ob man diese Ausnahmebehandlung jedoch in Zukunft werde durchhalten können, sei eine andere Frage. Darüber werde man sich später auseinandersetzen müssen. Jedenfalls für die nächsten sechs Monate halte auch er eine Kürzung bei Reichswehr und Schupo für nicht angängig.

Der *Reichsminister der Justiz* schloß sich den Ausführungen des Reichsverkehrsministers insofern an, als er erklärte, daß das Ergebnis der schematischen Senkung der Gehälter gerade für die höheren Beamten mit akademischer Vorbildung ruinös sei. Er machte nähere Ausführungen über die neueste Rechtsprechung des Reichsgerichts über die Kürzungsmöglichkeit von Beamtengehältern. Das Reichsgericht habe die Widerrufsfähigkeit von Besoldungserhöhungen für zulässig erklärt. Es sei aber fraglich, ob das Reichsgericht nicht eines Tages sagen werde, daß durch schematische Senkungen, speziell bei den höheren Beamten, ein derartiges Maß von Mindereinkommen eintrete, daß der standesgemäße Unterhalt des Beamten nicht mehr gewährleistet sei. Bemerkenswert sei, daß das Reichsgericht die von dem Rechtslehrer Carl Schmitt vertretene Theorie der institutionellen Garantie rundweg verworfen habe¹¹.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß er es für richtiger halte, in der Beamtenbesoldung eine Anlehnung an den Lebenshaltungsindex zu suchen. Wenn man bei der Besoldungsreform des Jahres 1927 eine gesunde Staffel gefunden habe¹², so müßte man auch jetzt an dieser Staffel festhalten.

Der *Reichsarbeitsminister* erkannte an, daß der Eingriff in die Besoldung der höheren Beamten besonders schwer sei und erklärte weiter, daß er bereit sei, einen anderen Weg zu gehen, wenn man ihn finden könne.

Der *Reichswehrminister* erwiderte, daß er nach Lage der Dinge zur Zeit nur den Weg der schematischen Senkung für möglich halte.

Der *Reichsjustizminister* erklärte, daß er an seinem grundsätzlichen Standpunkt festhalte, daß aber auch er für den Augenblick keine andere Möglichkeit als den in der Vorlage vorgeschlagenen Weg sehe. Der Fehler, der sich im gegenwärtigen Augenblick besonders schwer auswirke, sei schon bei der Besoldungskürzung vom Juni 1931 gemacht worden insofern, als man damals eine zu Ungunsten der oberen Beamten gestaffelte Besoldungskürzung eingeführt habe¹³. Er sehe ein, daß man diesen Fehler im gegenwärtigen Augenblick nicht ausgleichen könne.

Der *Reichskanzler* stimmte diesen Ausführungen mit dem Bemerken zu, daß man die Rückkehr zu gerechteren Verhältnissen einer späteren Gelegenheit vorbehalten müsse¹⁴.

⁸ Hierzu auch Dok. Nr. 589.

⁹ Als Anlage zu diesem Dok. abgedruckt.

¹⁰ Vgl. auch Dok. Nr. 595, P. 1.

¹¹ Hierzu Dok. Nr. 467, Anm. 3.

¹² Vgl. die Anlagen zum Besoldungsgesetz vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 349, hier S. 356–484).

¹³ Zweiter Teil, Kapitel I, § 2 der NotVo. vom 5.6.31 (RGBl. I, S. 279, hier S. 282).

¹⁴ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 589.

3. Sozialversicherung.

Der *Reichsarbeitsminister* erläuterte in großen Zügen den wesentlichen Inhalt der den Reichsministern zugegangenen Entwürfe für die Änderung in der Krankenversicherung, Unfallversicherung, Knappschaftsversicherung und der Fürsorgepflichtverordnung¹⁵.

Ministerialdirektor Dr. Grieser erläuterte die Einzelheiten der Vorlage.

Die Beratungen wurden in der Nachmittagssitzung des Reichskabinetts, die um 6 Uhr begann, fortgesetzt¹⁶.

¹⁵ Der RArbM hatte am 26.11.31 Änderungsentwürfe in der Sozialversicherung vorgelegt. In der Invalidenversicherung war eine Verlängerung der ordentlichen Wartezeit von 4 auf 5 Jahre und für die bloße Altersrente auf 15 Jahre vorgesehen; die Invalidenrente wurde um 5 RM, die Witwenrente um 4 RM und die Waisenrente um 3 RM im Monat gekürzt. In der Unfallversicherung sollten die kleinen Verletztenrenten wegfallen. Die gemeinsamen Vorschriften strichen den Zuschuß für Stiefkinder und Enkel und Kinder über 15 Jahre und beseitigten die Doppelrenten. In der Krankenversicherung wurde die Zulassung von freiwilligen Leistungen beschränkt und Grundsätze für die Regelung des Verhältnisses zwischen Krankenkassen und Kassenärzten erlassen (R 43 I/2089, Bl. 389–417). Anm. 3. 12. hatte der RArbM eine überarbeitete Kabinettsvorlage übersandt (R 43 I/2089, Bl. 418–433).

¹⁶ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 586.

Zitierhinweis

Nr. 585 Ministerbesprechung vom 4. Dezember 1931, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2050–2053 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D585>